

비공개대상 정보의 세부 기준(제9조 관련)

법 제9조 제1항제1호	다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례로 한정한다)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보
	1. 「공공감사에 관한 법률」 제29조에 따른 감사에 종사한 공무원이 감사로 인하여 알게 된 행정상의 기밀 또는 타인의 비밀 2. 「공직자윤리법」 제14조 및 제14조의3에 따른 재산등록의무자의 재산등록 관련 사항 및 금융거래자료. 다만, 법률에 따라 공개하도록 규정된 사항은 제외 3. 「민원 처리에 관한 법률」 제7조에 따른 민원사무의 처리와 관련하여 알게 된 민원사항의 내용과 민원인의 신상정보 등 민원인의 이익을 침해하는 정보 4. 「형사소송법」 제47조에 따른 공판 전 소송에 관한 서류 5. 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」 제21조에 따른 공무원 근무성적평정 결과 6. 「공무원 징계령」 제20조에 따른 징계위원회 회의 내용 7. 그 밖에 법률 또는 법률이 위임한 명령에 따라 개별적·구체적으로 비밀 또는 비공개하도록 규정된 정보
법 제9조 제1항제2호	국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보
	1. 전시대비 및 방호 관련 자료, 을지연습, 직장예비군·민방위대 편성표, 보안 업무 현황, 비밀취급 인가자 명단, 충무계획 등 국가안보와 관련되는 사항 2. 정보통신망의 구성도, 정보보호시스템 현황, 정보보호를 위한 내부대책과 전략 등 공개될 경우 해킹·사이버테러 등의 행정정보 보호에 지장을 줄 수 있는 정보 3. 국가안보·국방·통일·외교관계에 관한 사항으로서 국가정보원 등 관계 기관으로부터 비공개 요청을 받은 정보 4. 감사 결과 비밀로 분류된 감사결과보고서 및 이와 관련된 문서 정보
법 제9조 제1항제3호	공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보

1. 고발인, 피고발인, 참고인, 이해관계인 등의 인적사항 및 관련 정보 2. 내부고발자 및 범죄피해자 보호 및 지원과 관련된 정보 3. 위험물 저장장치 등에 대한 정보	
법 제9조 제1항제4호	진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
1. 행정소송·헌법소원 등 재판과 관련된 소장, 답변서, 소송 진행사항 등에 관한 정보 2. 진행 중인 재판과 직접·간접적으로 관련된 정보로서 공개될 경우 재판의 심리 또는 재판 결과에 영향을 미칠 구체적인 위험이 있는 정보 3. 사건기록(공제·진정·내사·조사사건) 및 범죄정보 등 수사과 관련된 정보로서 공개될 경우 수사업무 수행을 현저히 곤란하게 하거나 피의자 또는 관련 제3자에게 영향을 끼쳐 공정한 수사를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보 4. 수사지침 및 수사기획과 관련된 문서로서 공개될 경우 수사 기법 등이 공개되어 수사업무를 현저히 곤란하게 하는 정보	
법 제9조 제1항제5호	감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
1. 직원 채용에 관한 사항으로서 채용에 관한 내부계획, 면접관 인적사항, 채점 및 합격자 결정과정 등 해당 채용의 공정한 관리를 저해할 수 있는 정보 2. 입찰예정가격을 예측할 수 있는 단가, 계약완료 전에 입찰자를 식별할 수 있는 정보 등 공정한 계약을 저해할 수 있는 정보 3. 공무원 인사에 관한 사항으로서 공무원의 임용, 승진, 성과평가, 인사교류, 교육훈련, 연금 등의 내부 검토·협의·결정 내용이 공개될 경우 내부 인사 기밀이 노출되거나 외부의 부당한 개입으로 인해 인사의 공정성을 저해할 수 있는 정보	

4. 조직관리에 관한 사항으로서 조직개편, 직제관리 등의 내부 검토·협의·결정 내용이 공개될 경우 외부의 부당한 개입으로 인한 조직관리의 공정성을 저해할 수 있는 정보
5. 각종 평가에 관한 사항으로서 미리 공개될 경우 평가 등의 목적이 실현되기 어렵다고 인정되는 계획에 관한 정보나 검토과정에 있는 정보
6. 공무원이 직무수행과 관련하여 연구·검토한 사항으로서 기관의 공식적인 의사로 볼 수 없는 정보
7. 의사결정과정 및 내부검토과정 또는 이에 준하는 사항으로서 국민의 오해나 혼란을 초래할 수 있는 정보, 청구인 등 특정인에게 부당한 이익 또는 불이익을 주는 정보, 내부의 자유로운 의견교환에 방해를 줄 수 있는 정보(회의록 등) 등 공정한 업무수행에 현저한 지장을 초래할 수 있는 정보
8. 감사, 조사, 직무감찰 활동에서 생산 및 취득한 정보로서 공개될 경우 감사업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래하거나 증거인멸 등이 우려되어 목적달성에 지장을 줄 수 있다고 인정되는 정보
9. 자체감사·감찰 등 감사업무와 관련된 사항으로서 공개될 경우 외부의 부당한 개입으로 인해 업무의 공정성 및 독립성을 저해할 우려가 있는 정보
10. 위원회 위원, 회의 안건, 심사 및 의결 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 위원회의 공정한 업무수행에 현저한 지장을 초래할 수 있는 정보

법 제9조
제1항제6호

해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외

가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보

나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보

다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보

라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위

마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업

1. 고발인, 피고발인, 참고인, 이해관계인 등 개인의 인적사항(이중 고발내용 또는 처리결과와 공개만으로도 해당 개인의 식별이 가능한 경우에는 그 고발내용도 포함)
2. 특정 공무원의 집 주소·집 전화번호·학력·주민등록번호·사회경력 등 공적 업무 수행과 관련이 없는 정보
3. 인사교류신청, 채용후보자 명부, 교육훈련 관리, 징계심의·의결·결정통지, 신원조사, 퇴직사실 확인 등 인사관리과정에서 생산·취득한 공무원의 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 공무원의 명예·신용·경제적 이익 등 사생활을 침해할 수 있는 정보
4. 그 밖에 「개인정보보호법」 등 다른 법령에 개인정보의 공개여부에 대해 규정된 경우 그 법령에 따름.

※ 개인이 권리구제 또는 권리행사를 위한 입증자료로 활용하기 위하여 자신의 개인정보를 요구하는 경우에는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공개할 수 있음.

**법 제9조
제1항제7호**

법인, 단체 또는 개인의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.

- 가. 사업 활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보
- 나. 위법·부당한 사업 활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

1. 업무활동 과정에서 취득하거나 제출받은 법인·단체 또는 개인의 경영·영업상 비밀에 관한 사항으로 공개될 경우 법인·단체 또는 개인의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보
2. 비영리사단법인 관련사항 중 그 단체의 자금·인사 등 내부관리에 관한 정보
3. 각종 용역수행 민간업체에서 제출한 사항으로서 해당 업체의 기존기술·신공법·시공실적·내부관리 등에 관한 정보
4. 각종 용역수행과 관련한 제안업체(개인·법인·단체 등)에 대한 기술평가 결과 등 특정업체의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보

법 제9조 제1항제8호	공개될 경우 부동산투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보
1. 업무활동 중에 취득한 정보로서 공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보(각종 사업계획 및 개발정보 등)	